

Ministerul Sănătății,

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Nr.

Nr. DG.....

APROBĂM,

Ministrul Sănătății

**Președintele Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate**

Alexandru-Florin ROGOBETE

Conf. Univ. Dr.Horațiu-Remus MOLDOVAN

REFERAT DE APROBARE

Prin art. IX din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare a fost modificat art. 17 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii cuantumului indemnizațiilor de concedii medicale pentru boală obișnuită prin aplicarea unui procent diferențiat, în funcție de totalul zilelor de concediu medical acordate pentru fiecare episod de boală, după cum urmează:

- prin aplicarea procentului de 55% asupra bazei de calcul pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de până la 7 zile de incapacitate temporară de muncă;
- prin aplicarea procentului de 65% asupra bazei de calcul stabilite pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă cuprinsă între 8 și 14 zile de incapacitate temporară de muncă;
- prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de peste 15 zile de incapacitate temporară de muncă.

Astfel, pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor legale referitoare la modalitatea de stabilire a cuantumului brut lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii este necesară reglementarea unei norme exemplificative care clarifică modul de determinare a cuantumului indemnizației de concediu medical raportat la fiecare episod de boală și în funcție de totalul zilelor de concediu medical acordate pentru fiecare episod de boală.

Totodată, având în vedere prevederile art. X din Legea nr. 141/2025, prevederile ordinului urmează să se aplice începând cu luna august 2025.

În consecință, pentru punerea în aplicare a măsurilor mai sus menționate, a fost elaborat proiectul de *ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,*

aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, pe care îl supunem aprobării.

Ministerul Sănătății

**DIRECTOR GENERAL,
Dr. Mihaela BARDOȘ**

**Casa Națională de Asigurări
de Sănătate**

**DIRECTOR GENERAL,
Dr. Mihaela ION**

ORDIN

pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Având în vedere:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- art. X din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare;
- Referatul de aprobare nr..... din al Ministerului Sănătății și nr. din al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul

ORDIN

ART. I – După articolul 30 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 30¹, cu următorul cuprins:

”Art. 30 - În aplicarea articolului 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, cuantumului brut lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii se determină raportat la fiecare episod de boală și în funcție de totalul zilelor de concediu medical acordate pentru fiecare episod de boală.

Exemplu: pe parcursul unui episod de boală este acordat un certificat de concediu medical inițial urmat, după caz, de unul sau mai multe certificate de concediu medical în continuare, acestea putând fi acordate în aceeași lună sau, după caz, în două sau mai multe luni.

Pe parcursul unui episod de boală, numărul de zile rezultat din certificatul de concediu medical inițial se adună cu numărul de zile rezultat din certificatul/certificatele de concediu medical acordat/acordate în continuare, iar în funcție de numărul de zile total rezultat se aplică asupra bazei de calcul procentul corespunzător pentru zilele aferente întregului episod de boală.

Episod de boală	Luna 1	Luna 2	Luna 3
Certificat de concediu medical inițial	3 zile	4 zile	4 zile
Certificat de concediu medical în continuare	-	3+7 zile	15 zile
Total zile	3 zile	14 zile	19 zile
Procentul aplicat asupra bazei de calcul	55%	65%	75%

Pentru situația în care pe parcursul unui episod de boală certificatul de concediu medical inițial se acordă la sfârșitul lunii și acesta este urmat de un certificat de concediu medical în continuare în luna următoare care conduce la majorarea numărului de zile aferent aceluiași episodul de boală și, implicit, la majorarea procentului aplicat asupra bazei de calcul, indemnizația pentru concediu medical se recalculează.

Episod de boală	Luna 1	Luna 2
Certificat de concediu medical inițial	4 zile	-
Certificat de concediu medical în continuare	-	14 zile
Procentul aplicat asupra bazei de calcul	55%	Ar trebui 65%
Total zile pentru care se aplică recalcularea	Însă, 4+14 = 18 zile	
Procentul recalculat aplicat asupra bazei de calcul pentru toată perioada episodului de boală	Rezultă că se aplică un procent recalculat de 75% pentru toată perioada episodului de boală, inclusiv pentru indemnizația aferentă certificatului de concediu medical inițial	

ART II. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și se aplică începând cu luna august 2025.

Ministrul sănătății
Alexandru-Florin ROGOBETE

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Horațiu-Remus MOLDOVAN